



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.353/Pid.B/2024/PN.Mks.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai-berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : JAYA Alias BULUNG
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ :
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Toadaeng 3 Lr. Alamanda Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD Kelas 5 (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai tanggal 25 Jnauari 2024 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai tanggal 5 Maret 2024 ;
- Dikeluarkan dari tahanan, sejak tanggal 05 Maret 2024 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai tanggal 27 Maret 2024 ;
- Hakim, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai tanggal 24 April 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 25 April 2004 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hal. 1 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JAYA Alias BULLUNG** bersalah melakukan Tindak Pidana “*melakukan Penganiayaan*” sebagaimana diatur dalam **Subsida Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAYA Alias BULLUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) bilah Pisau Dapur yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik putih pink, **Dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal Maret 2024, dengan **dakwa** sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JAYA Alias BULLUNG, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Abd. Dg. Sirua Kel. Pandang Kec. Panakukkang Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “***melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat***”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa JAYA Alias BULLUNG berada di teras rumah saksi KARMILA ALIAS MILA sedang minum minuman keras bersama dengan saksi ADE ABRAHAM UBRO ALIAS BOBA dan saksi SUMARDI NURDIN ALIAS MARDI, tidak lama kemudian datang saksi korban IMRAN dalam keadaan mabuk bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya. Selanjutnya saksi korban meminta minuman terdakwa dengan suara keras dengan mengatakan “*we minumannu dulu*”, lalu terdakwa

Hal. 2 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “pelan-pelan maki kalau ceritaki”, kemudian saksi mengatakan “massusnu”, sehingga terdakwa merasa emosi, dan terdakwa langsung pulang ke rumahnya, dan di dalam perjalanan diikuti oleh saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik berwarna putih pink yang sebelumnya terdakwa ambil di rumah sepupunya, dan di selipkan dipinggang sebelah kanannya, kemudian terdakwa langsung menusuk bagian leher saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh, kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IMRAN mengalami luka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 0565/M.01/VI.2/RS. IBNU SINA/I/2024 tanggal 01 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Nurul Oktariani Azis Dokter pada Rumah sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar yang menerangkan bahwa saksi korban IMRAN berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami:

- Terdapat sebuah luka terbuka pada leher kiri, lebar 1,5 cm, berbentuk tidak beraturan, ujung luka lancip dan tumpul, tebing luka terdiri dari kulit, lemak dan otot.
- Dasar luka berupa otot. Perdarahan aktif (+)

Kesimpulan: Luka terbuka (luka tusuk) pada leher kiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JAYA Alias BULLUNG, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Abd. Dg. Sirua Kel. Pandang Kec. Panakuk kang Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “**melakukan penganiayaan**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa JAYA Alias BULLUNG berada di teras rumah saksi KARMILA ALIAS MILA sedang minum minuman keras bersama dengan saksi ADE ABRAHAM UBRO ALIAS BOBA dan saksi SUMARDI NURDIN ALIAS MARDI, tidak lama kemudian datang saksi korban IMRAN dalam keadaan mabuk bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya. Selanjutnya saksi korban meminta minuman terdakwa dengan suara keras dengan mengatakan “we minumannu dulu”, lalu terdakwa mengatakan “pelan-pelan maki kalau ceritaki”, kemudian saksi mengatakan “massusnu”, sehingga terdakwa merasa emosi, dan terdakwa langsung pulang ke rumahnya, dan di dalam perjalanan diikuti oleh saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik berwarna putih pink yang sebelumnya terdakwa ambil di rumah sepupunya, dan di selipkan dipinggang sebelah kanannya, kemudian terdakwa langsung menusuk bagian leher saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh, kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IMRAN mengalami luka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 0565/M.01/VI.2/RS. IBNU SINA/I/2024 tanggal 01 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Nurul Oktariani Azis Dokter pada Rumah sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar yang menerangkan bahwa saksi korban IMRAN berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami:

- Terdapat sebuah luka terbuka pada leher kiri, lebar 1,5 cm, berbentuk tidak beraturan, ujung luka lancip dan tumpul, tebing luka terdiri dari kulit, lemak dan otot.
- Dasar luka berupa otot. Perdarahan aktif (+)

Kesimpulan: Luka terbuka (luka tusuk) pada leher kiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah jelas, mengerti dan tidak berkeberatan/tidak akan mengajukan eksepsi ;

Hal. 4 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan, di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

I. **Saksi IMRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 03.30 Wita di Jalan Abd. Dg. Sirua Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa alat yang yang di gunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa sebelum terjadi kekerasan tersebut, Saksi minum minuman keras di dekat rumah Saksi kemudian sekitar jam 03.00 Wita, Saksi pergi ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras di dalam sebuah rumah kemudian Saksi ikut bergabung bersama mereka dalam keadaan posisi jongkok kemudian Terdakwa memberikan segelas minuman kemudian minuman tersebut, Saksi serahkan kepada orang yang duduk di belakang Saksi kemudian Saksi keluar dari dalam rumah untuk menelfon dan pada saat Saksi sementara menelfon tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah kemudian mendatangi Saksi kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi namun Saksi tidak tahu apa maksud sehingga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi kemudian Terdakwa langsung menusuk leher sebelah kiri Saksi menggunakan pisau kemudian Terdakwa mendorong hingga Saksi terjatuh kemudian Terdakwa pergi dan selanjutnya keluarga membawa Saksi ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat Saksi berada di rumah sakit, di lakukan tindakan operasi kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, Saksi keluar dari rumah sakit dengan pertimbangan biaya yang terus bertambah;
- Bahwa yang Saksi alami atas peristiwa penganiayaan tersebut yaitu luka tusuk pada leher sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa luka yang Saksi alami sangat mengganggu dan menghalangi pekerjaan Saksi sehari-hari;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Hal. 5 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **Saksi KARMILA alias MILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 03.30 Wita di Jalan Abd. Dg. Sirua Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari korban pada saat kejadian dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. BOBA dan Sdr. MARDI penyebab awalnya saksi korban IMRAN yang sedang menelfon berbicara dengan nada tinggi dan mengeluarkan bahasa-bahasa kotor sehingga Terdakwa tersinggung kemudian Terdakwa menegur Saksi korban mengatakan "pelan-pelan mki kalau ceritaki" kemudian Saksi korban menjawab "massunu" dan setelah itu Terdakwa langsung menusuk korban Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kirinya dan mengenai bagian leher sebelah kiri Saksi korban.;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar Pukul 00.00 Wita bertempat di teras rumah saksi di Jl. Abd. Dg. Sirua (Depan PDAM) Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar, Sdr. BOBA, Sdr. MARDI, dan anak saksi sedang kumpul-kumpul diteras rumah saksi kemudian saksi pergi ke rumah keluarga saksi merayakan tahun baru dan pada saat pukul 02.30 Wita saksi kembali kerumah dan melihat Sdr. BOBA, Sdr. MARDI, dan teman dari Sdr. BOBA yaitu Terdakwa masih kumpul-kumpul diteras rumah saksi sambil meminum minuman keras, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan pada pukul 03.20 Wita saksi keluar rumah karena ingin memasukkan sepeda motor saksi yang terparkir diteras ke dalam rumah saksi, pada saat saksi keluar rumah saksi melihat di teras rumah saksi ada juga Saksi korban sedang kumpul-kumpul bersama dengan Sdr. BOBA, Sdr. MARDI, dan Terdakwa kemudian pada saat saksi sedang berada diteras rumah Terdakwa pamit pulang kesaksi kemudian setelah pamit saksi menuju kesepeda motor saksi dan Terdakwa juga berjalan kedekat saksi kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban yang duduk di dekat sepeda motor saksi mengatakan "pelan-pelan mki kalau ceritaki" dan Saksi korban langsung menjawab mengatakan "massunu", setelah itu Terdakwa dan Saksi korban kepinggir jalan dan pada saat berhadapan Terdakwa langsung mengayunkan tangan sebelah kearah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kiri Saksi korban dan tangan kiri Terdakwa menggenggam sesuatu yang tidak saksi lihat dengan jelas apa yang di genggem oleh Terdakwa karena tertutupi oleh lengan sweaternya yang panjang, setelah itu Saksi korban langsung terjatuh dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian Saksi korban berdiri kembali dan pada saat berdiri saksi melihat leher sebelah kiri Saksi korban mengeluarkan darah kemudian

Hal. 6 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melihat hal tersebut Sdr. MARDI langsung menaikkan Saksi korban keatas sepeda motor kemudian langsung membawa Saksi korban menuju kerumah sakit dan pada saat itu saksi juga pergi mengantar Saksi korban kerumah sakit menggunakan sepeda motor yang berbeda dan pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Saksi korban sudah tidak sadarkan diri hingga sampai kerumah sakit Ibnu Sina Makassar;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka robek pada leher sebelah kirinya;
- Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan **terdakwa** telah juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 03.30 Wita di Jalan Abd. Dg. Sirua Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik berwarna putih pink tersebut terdakwa ambil dari rumah sepupu terdakwa yang beralamat di Jalan Racing Kota Makassar kemudian terdakwa membawa pisau dapur tersebut dan menyimpannya dipinggang sebelah kanan terdakwa untuk jaga diri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar Pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Abd. Dg. Sirua (Depan PDAM) Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar terdakwa sementara kumpul diteras rumah Ibu RT yang dikenal dengan nama Sdri. MILA dan pada saat kumpul terdakwa sedang meminum minuman keras bersama dengan Sdr. BOBA, Sdr. MARDI, dan masih ada lagi beberapa orang yang tidak terdakwa ketahui identitasnya, kemudian pada saat sementara meminum minuman keras sekitar pukul 03.00 Wita saksi korban IMRAN datang dalam keadaan mabuk bersama dengan temannya yang tidak terdakwa ketahui identitasnya kemudian Saksi korban dan temannya gabung bergabung duduk ditempat tersebut, kemudian pada saat sementara minum Saksi korban yang sudah dalam keadaan mabuk meminta minuman kepada terdakwa dengan nada bicara yang tinggi mengatakan “we minumannu dulu” sehingga terdakwa langsung memberikan minuman kepada Saksi korban dan melanjutkan meminum minuman keras, tidak lama kemudian pemilik rumah Sdr. MILA keluar dari rumahnya kemudian terdakwa langsung berpamitan mau pulang kepada Sdri. MILA dan setelah pamit mau pulang terdakwa menegur Saksi korban dengan berkata “pelan-pelan mki kalau ceritaki” kemudian Saksi korban menjawab

Hal. 7 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"massunu" dengan nada bicara yang tinggi sehingga setelah itu terdakwa merasa emosi kemudian langsung berjalan kepinggir jalan begitupun dengan Saksi korban juga ikut berjalan kepinggir jalan kemudian pada saat terdakwa berhadapan dengan Saksi korban terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik berwarna putih pink dari pinggang sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan kiri sebelah kiri terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menusuk bagian leher Saksi korban dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik berwarna putih pink kemudian terdakwa mendorong Saksi korban hingga terjatuh kemudian terdakwa melihat bekas tusukan pada bagian leher Saksi korban langsung keluar darah sehingga setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian dan pergi menyimpan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik berwarna putih pink tersebut di Jalan Racing Kota Makassar rumah sepupu terdakwa kemudian setelah itu terdakwa pergi bersembunyi;

- Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 351 (2) KUHP ;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subdidairitas, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu tentang dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, dimana bila dakwaan Primair telah terbukti/terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti/terpenuhi, barulah akan dipertimbangkan mengenai dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur adalah :

- Barang siapa ;
- Sengaja
- Menjadikan orang lain luka berat ;

Menimbang, bahwa agar supaya agar supaya tidak terjadi tumpang tindih atau pengulangan untuk mempertimbangkan mengenai unsur pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut yaitu *pertama* :

Hal. 8 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Barang siap, *kedua* : unsur Menjadikan orang lain luka berat, *ketiga* : unsur Sengaja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah unsur unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ;

I. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah “orang” atau “seseorang” (person/jike) atau “badan hukum” (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa dengan identitasnya yang tersebut/tercantum pada surat dakwaan (dakwaan), dimana ternyata benar terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan ternyata, tidak ternyata bagi Terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh undang-undang dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

II. Unsur “Menjadikan orang lain luka berat” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “luka berat” sesuai dengan Pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahwa maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan ;

Hal. 9 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan Visum Et Revertum Nomor : 0565/M.01/VI.2/RS. IBNU SINA/II/2024 tanggal 01 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Nurul Oktariani Azis Dokter pada Rumah sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Jalan Abd. Dg. Sirua Kel. Pandang Kec. Panakukkang Kota Makassar, terdakwa telah menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang mengenai di bagian leher saksi korban dan mendorong korban sehingga terjatuh ;
- Bahwa kejadian itu terjadi, awalnya terdakwa berada di teras rumah saksi KARMILA ALIAS MILA sedang minum minuman keras bersama dengan saksi ADE ABRAHAM UBRO ALIAS BOBA dan saksi SUMARDI NURDIN ALIAS MARDI, tidak lama kemudian datang saksi korban IMRAN dalam keadaan mabuk bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban meminta minuman terdakwa dengan suara keras dengan mengatakan “we minumannu dulu”, lalu terdakwa mengatakan “pelan-pelan maki kalau ceritaki”, kemudian saksi mengatakan “massusnu”, sehingga terdakwa merasa emosi, dan terdakwa langsung pulang ke rumahnya, dan di dalam perjalanan diikuti oleh saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik berwarna putih pink yang sebelumnya terdakwa ambil di rumah sepupunya, dan di selipkan dipinggang sebelah kanannya, kemudian terdakwa langsung menusuk bagian leher saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh, kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami : luka terbuka (luka tusukan) pada leher kiri, lebar 1,5 cm, berbentuk tidak beraturan, ujung luka lancip dan tumpul, tebing luka terdiri dari kulit, lemak dan otot ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana benar terdakwa telah menikam saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka terbuka (luka tusukan) pada leher kiri, namun luka yang dialami oleh saksi korban tidak dapat diklasifikasikan adalah sebagai luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP, dengan demikian unsur kedua ini tidak terbukti ;

Hal. 10 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP yaitu Luka Berat tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya yaitu dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP yng unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Sengaja
- Menjadikan persaaan tidak enak, rasa sakit atau orang lain luka ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya tumpang tindah dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Subsidair tersebut, maka akan dipertimbangkan secara berturut mulai dari unsur Barang Siapa, Unsur Menjadikan perasaan tidak enak, rasa sakit atau orang lain luka ;

I. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah “orang” atau “seseorang” (personlijke) atau “badan hukum” (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa dengan identitasnya yang tersebut/tercantum pada surat dakwaan (dakwaan), dimana ternyata benar terdakwa adalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan ternyata, tidak ternyata bagi Terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh undang-undang dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

II. Unsur “Menjadikan perasaan tidak enak, rasa sakit atau orang lain luka” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana benar terdakwa telah menikam saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka terbuka (luka tusukan) pada leher kiri, dengan demikian unsur kedua ini tidak terbukti ;

Hal. 11 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa yang menjadikan luka kepada saksi korban dilakukan dengan sengaja, akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini ;

III. Unsur Sengaja ;

Menimbang, bahwa Dr. Andi Hamzah, dalam bukunya : “Asas-asas Hukum Pidana”, menyebutkan bahwa “Sengaja” dikenal 3 (tiga) jenis yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
- Sengaja dengan kasadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid) ;
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa dari ketiga wujud atau jenis sengaja tersebut, maka dapat dirumuskan pengertian dari “Sengaja” adalah “Sengaja” sama dengan niat, atau maksud, atau yang menjadi tujuan, atau yang dikehendaki, atau setidaknya tidaknya pelaku (dader) dapat memperkirakan atau menginsyafi bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan suatu akibat yaitu akibat perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau luka bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diuraikan pada unsur ke-2 dakwaan Primair tersebut diatas, dimana bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi korban datang meminta minuman keras dengan suara sehingga terdakwa merasa emosi, dan terdakwa langsung pulang ke rumahnya, saksi korban mengikuti dari belakang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh terdakwa, oleh karenanya unsur sengaja ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar serta penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pada dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, sehingga kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

- Hal yang memberatkan :

Hal. 12 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Hal yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
 - Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara, maka adalah beralasan menurut hukum sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa menjauhkan diri dari pidana yang dijatuhkan, sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ini ;

Mengingat Pasa 351 ayat (1) KUH-Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i :

- Menyatakan terdakwa **JAYA Alias BULUNG** tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair ;
- Membebaskan terdakwa **JAYA Alias BULUNG** tersebut dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan terdakwa **JAYA Alias BULUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **JAYA Alias BULUNG** selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah Pisau Dapur yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik putih pink, **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Hal. 13 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari RABU, tanggal 15 Mei 2024 oleh kami FRANKLIN B. TAMARA,SH. MH., selaku Ketua Majelis, TIMOTIUS DJEMEY, SH., dan ARIF WICAKSONO, SH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada SENIN tanggal 20 Mei 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YULIATI AZIS, SH.MH. selaku Panitera Pengganti, dan hadirnya ANDI SRI YULIANA DJUFRI, SH.,MH. selaku Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. TIMOTIUS DJEMEY, SH.

FRANKLIN B. TAMARA,SH.MH.

2. ARIF WICAKSONO, SH.

Panitera Pengganti,

YULIATI AZIS, SH.MH.

Hal. 14 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 Putusan Pidana No.353/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)